



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURIATI Br. SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung sebagai Penggugat;

l a w a n:

- 1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK – CONSUMER LOANS BUSINESS OUTLET PANGKAL PINANG BANGKA BELITUNG**, bertempat tinggal di Jenderal Sudirman No. 31, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung sebagai Tergugat I;
- 2. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK – COLLECTION & RECOVERY CENTER WEST**, bertempat tinggal di Gedung Menara Mandiri Jalan Kapten A. Rivai No. 1008 Lt.5 Palembang sebagai Tergugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pandu Lesanpura Aji (jabatan Team Leader Legal pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/Sumatera 2), Erwin Desrianto (jabatan Legal Officer pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/Sumatera 2), Andi Ahmad Amirudin (jabatan Legal Officer pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/Sumatera 2), Nenda Evany Kania (jabatan Legal Officer pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/Sumatera 2), M. Richo Aditya Nugraha (jabatan Assistant Legal Officer pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/Sumatera 2), Irdam Haidir Ahmad (jabatan Junior Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Hal. 1 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Retail Collection & Recovery Group, Collection & Recovery Center West Pangkalpinang) dan Yudhi Fachrian (jabatan Consumer Loan Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Pangkalpinang), yang beralamat di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor JRB.R02/LGL.0050/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 514/SK/11/2024/PN Pgp tanggal 20 November 2024), selanjutnya sebagai Tergugat I dan II;

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKAL PINANG, beralamat di jalan A. Yani No. 8 Kel. Batin Tikal Kec. Tamansari Kota Pangkalpinang Bangka Belitung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wellmi (jabatan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI) Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung), Muh. Gunawan Sani (jabatan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang), Mahyarina Kusumawati (jabatan Kepala Seksi Hukum pada Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI) Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung), Wahyu Dwi Prasetya (jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pangkalpinang), Borusion (jabatan Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Pangkalpinang), Selly Monica (jabatan Pelaksana pada Seksi Hukum Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi (KIHI) Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung), Naffa Alfadhila Aristine (jabatan Pelaksana pada seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pangkalpinang) dan Raisha Priskilla Romauli (jabatan Pelaksana pada seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Pangkalpinang), yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Rawa Bangun, Taman Sari, Batin Tikal, Kota Pangkal Pinang,

Hal. 2 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : SKU-37/MK.6/WKN.04/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 488/SK/11/2024/PN Pgp tanggal 6 November 2024), selanjutnya sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register 71/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. ASAL MULA PERKARA INI

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian kredit pemilikan rumah mandiri No. CLN PLG/PPG.0148/PK.GRM/07/2011, tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa tujuan kredit yang dilakukan Penggugat selaku Debitur untuk pembelian rumah tinggal. Jumlah kredit yang diberikan Tergugat I adalah sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa rumah tinggal yang dibeli oleh Debitur dengan pembiayaan dari Tergugat I adalah 1 (satu) bidang tanah, seluas 299 m², berikut bangunannya, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1462, Surat Ukur No. 251/Air Itam/2010, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Cahaya Indah Abadi Sakti/Suriati br Sembiring, yang terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung atau dikenal dengan nama Perumahan Taman Tanjung Bunga Cluster Anggrek Blok G – 244, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung;
4. Bahwa setelah memperoleh kredit untuk pembelian rumah dimaksud, Penggugat melakukan angsuran pertama sebesar

Hal. 3 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Rp6.216.998,00 (enam juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan);

5. Bahwa Penggugat membackup pembayaran angsuran kredit ini dari hasil usaha rumah makan yang dikelolanya sebab selain mengurus rumah tangga, Penggugat juga membuka usaha Rumah Makan Sumatera di Pangkal Pinang;

6. Bahwa Penggugat melakukan angsuran berikutnya bervariasi, yakni sebesar:

- Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan seterusnya;

7. Bahwa selain angsuran tersebut di atas, ada juga angsuran dimaksud dalam posisi restrukturisasi diharga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa ketika Covid 19 melanda, Penggugat terkena imbasnya sehingga Pemerintah melakukan program restrukturisasi kredit, Penggugat bersama Tergugat I kembali melakukan restrukturisasi kredit sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebab Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi seluruh kewajibannya;

9. Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 November 2020, Penggugat telah membayar pula sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Bahwa setelah proses tersebut berlangsung dan dipenuhi oleh Penggugat, akhirnya Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah makannya disebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga akibatnya rumah makan tersebut berhenti beroperasi;

11. Bahwa walaupun rumah makan tersebut tutup, namun Penggugat masih menjalankan kewajibannya sesuai kemampuan yang ada padanya dan nilai terakhir dari pinjaman tersebut

Hal. 4 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



diperkirakan sebesar Rp148.850,044,30,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat empat rupiah dan tiga puluh sen);

12. Bahwa terhadap nilai terakhir sebesar dimaksud, antara Penggugat dan Tergugat I masih melakukan negosiasi untuk proses pelunasannya dengan mempergunakan langkah alternatif yang bertujuan untuk Penggugat menyelesaikan kewajibannya;

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

13. Bahwa ketika proses negosiasi untuk pelunasan kredit antara Tergugat I dan Penggugat masih berlangsung, tiba-tiba saja muncul Tergugat II menyurati Penggugat melalui 2 (dua) suratnya tertanggal 21 September 2023 No. MNR.RCR/CTR.WEST.28322/2023 dan tanggal 21 September 2023 No. MNR.RCR/CTR.WEST.28327/2023, yang isinya eksekusi agunan kredit;

14. Bahwa mendapat surat dimaksud, tentu saja Penggugat terkejut sebab di dalam surat itu disebutkan hutang Penggugat sebesar Rp336.745.645.19 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah sembilan belas sen);

15. Bahwa kewajiban sebesar jumlah tersebut tentu saja membingungkan Penggugat, apalagi selama ini Penggugat hanya berhubungan Tergugat I, bukan Tergugat II;

16. Bahwa selama proses pelunasan dengan Tergugat I hanya senilai Rp148.850.044,30 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat empat rupiah dan tiga puluh sen), yang mana untuk pelunasan tersebut, Penggugat sedang bernegosiasi dengan Tergugat I menggunakan berbagai skema, antara lain mengalihkan kredit tersebut kepada pihak lain dan atau menjual agunan kredit tersebut kepada pihak lain dan sebagian uangnya untuk membayar pelunasan kredit tersebut. Apalagi kredit tersebut belum tergolong kredit macet;

Hal. 5 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II yang selama ini tidak pernah berhubungan dengan Penggugat, merugikan Penggugat, apalagi jika dibandingkan dengan nilai rumah dengan nilai yang akan dieksekusi agunan tersebut oleh Tergugat III. Nilai rumah diperkirakan sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sementara kewajiban yang dilunasi yang akan dieksekusi dan atau telah dieksekusi oleh Tergugat II dan Tergugat III hanya sebesar Rp148.850.044,30 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat puluh empat rupiah dan tiga puluh sen);

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.351.149.956,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

19. Bahwa selain mengalami kerugian material di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yakni sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebab akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut seharusnya masyarakat tidak mengetahui menjadi mengetahuinya dan calon pembeli yang seharusnya mau membeli rumah tersebut dan atau mengambil alih kredit Penggugat menjadi mengurungkan niatnya. Akibatnya Penggugat menjadi dirugikan;

20. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang akan melakukan dan atau telah melakukan eksekusi dimaksud melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang mana Penggugat masih memiliki kemampuan untuk melunasi kreditnya yang hanya tinggal sedikit dan tidak tergolong kredit macet. Namun, Tergugat II dan Tergugat III dengan arogannya akan melakukan eksekusi dan atau telah melakukan eksekusi agunan kredit dimaksud;

21. Bahwa terhadap tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang akan melakukan eksekusi agunan dan atau telah melakukan eksekusi agunan terhadap harta benda milik Penggugat merupakan perbuatan

Hal. 6 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



melawan hukum sehingga sesuai ketentuan undang-undang, maka segala tindakan yang berasal dari tipu muslihat harus ditolak dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

22. Bahwa karena Tergugat II yang akan melakukan eksekusi agunan dengan bantuan Tergugat III dan atau telah melakukan eksekusi agunan merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya eksekusi agunan yang akan dilakukan dan atau telah dilakukan Tergugat II dan atau Tergugat III ditolak dan/atau tidak berkekuatan hukum, serta Tergugat II dihukum untuk tidak melakukan eksekusi agunan dan atau Tergugat III membatalkan eksekusi agunan apabila telah dilaksanakan;

23. Bahwa karena Tergugat II dan Tergugat III memiliki iktikad tidak baik untuk mengalihkan, memindahtangankan objek agunan *a quo* kepada pihak lain, maka sudah sepantasnya jika Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk tidak mengalihkan kepada pihak manapun dan/atau tindakannya tidak dapat dibenarkan hukum;

24. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang melakukan akal-akalan untuk melakukan eksekusi agunan kredit, menyebabkan potensi kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, yang ditaksir sebesar Rp1.351.149.956,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

25. Bahwa disamping potensi kerugian material sebesar Rp1,351.149, 956,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), maka Penggugat mengalami kerugian immaterial yakni sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disebabkan telah tersebarnya berita tentang harta benda Penggugat telah dilakukan eksekusi oleh Tergugat I, II, dan III. Keseluruhan kerugian, baik material maupun imaterial sebesar Rp6.351.149.956,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Hal. 7 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



26. Bahwa agar supaya gugatan ini tidak sia-sia dan Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar lagi maka sudah sewajar dan sepantasnya diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan II sebagai jaminan atas kerugian yang diderita Penggugat;

27. Bahwa karena putusan ini sangat prinsipil, maka dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, maupun kasasi;

28. Bahwa karena proses gugatan perbuatan melawan hukum ini memerlukan biaya, maka menjadi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak dan berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan ini serta selanjutnya mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk tidak melaksanakan eksekusi agunan kredit terhadap harta benda milik Penggugat berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 299 m², berikut bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Tanjung Cluster Anggrek Blok G No. 244, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan/atau dikenal dengan SHGB No. 1462 tanggal 13 Januari 2010, atas nama Suriati br Sembiring;
4. Menyatakan eksekusi agunan harta benda milik Penggugat berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas 299 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Tanjung Cluster Anggrek Blok G No. 244, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota

Hal. 8 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan/atau dikenal dengan SHGB No. 1462 tanggal 13 Januari 2010 atas nama Suriati br Sembiringlelang, tidak berkekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat I, II maupun III untuk tidak mengalihkan, memindahtangankan aset milik Penggugat dalam perkara *a quo* kepada pihak manapun;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat, yakni:

- Kerugian material sebesar Rp1.351.149.956,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- Kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Total kerugian Penggugat, baik material maupun immaterial sebesar Rp6.351.149.956,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta benda milik Tergugat I dan II sebagai jaminan atas kerugian yang diderita Penggugat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Hal. 9 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wisnu Widodo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Januari 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan II;
2. Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Sebelumnya (Exceptio Non Adimpleti Contractus);
 - a. Bahwa Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I dan II sebagai Kreditur terdapat hubungan hukum utang piutang yang didasari oleh Perjanjian Kredit;
 - b. Perjanjian Kredit tersebut mempunyai hubungan hukum yang timbal balik, baik antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I dan II sebagai Kreditur, terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak;

Hal. 10 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



c. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua prestasinya kepada Tergugat I dan II, akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian Kredit yang sudah disepakatinya sehingga kreditnya menjadi macet dan Penggugat telah melakukan wanprestasi;

d. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I dan II, maka Penggugat dalam perkara a quo tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II karena Penggugat saat ini telah dalam keadaan wanprestasi kepada Tergugat I dan II;

e. Menurut Prof. Patrik Purwahid, S.H, di dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-Undang, Mandar Maju, 1994, hal. 34) menyatakan bahwa:

"Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip exceptio non adimpleti contractus, karena Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi."

f. Berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan Penggugat selaku pihak yang telah melakukan wanprestasi tidak berhak dan tidak layak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II, maka Tergugat I dan II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Penggugat telah melakukan wanprestasi (Non Adimpleti Contractus);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum kembali dalam pokok perkara, Tergugat I dan II

Hal. 11 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II;

2. Bahwa selanjutnya untuk membantah gugatan *a quo*, maka Tergugat I dan II menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I dan II sesuai Perjanjian Kredit Mandiri Pemilikan Rumah Nomor: CLN.PLG/PPG.0148/PK.GRM/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan limit Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan tujuan kredit untuk pembelian rumah tinggal, yang telah beberapa kali dilakukan restrukturisasi; (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit);
- b. Bahwa untuk menjamin pelunasan atas fasilitas kredit yang telah diterima, Penggugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1462/Air Itam tanggal 13 Januari 2010 a.n. Suriati Br Sembiring yang terletak di Perum Taman Tanjung Bunga Cluster Anggrek Blok G No. 244, Kel. Air Itam. Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- c. Bahwa atas SHGB No. 1462/Air Itam tersebut telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 105/2012 Tanggal 16 April 2012 jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) No. 422/2012 Tanggal 01 Mei 2012 di BPN Pangkalpinang, yang dibuat oleh dan di hadapan Werda Hasan, S.H., selaku PPAT di Kota Pangkalpinang;
- d. Bahwa Tergugat I dan II beserta Penggugat secara bersama-sama telah menandatangani Perjanjian Kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan, karenanya perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya (vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata);

Hal. 12 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



e. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat I dan II, sehingga Tergugat I dan II telah melakukan upaya penagihan baik melalui telepon, kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal Penggugat, serta mengirimkan surat peringatan sebagai berikut:

- Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.3460/2020 tanggal 04 Februari 2020 perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.4535/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Surat Peringatan II (Kedua);
- Surat No. MNR.RCR/REG.PLG.5528/2023 tanggal 25 Februari 2020 perihal Surat Peringatan III (Ketiga).

f. Bahwa meskipun telah diberi surat peringatan serta diberikan kesempatan dan jangka waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya namun Penggugat tidak juga melunasi utangnya kepada Tergugat I dan II, sehingga kredit Penggugat dinyatakan Jatuh Tempo Seketika, dan Penggugat dinyatakan lalai/wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit sesuai No. MNR.RCR/ REG.PLG.37932/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default);

Oleh karena itu, menjadi sangat beralasan dan merupakan hak hukum bagi Tergugat I dan II selaku kreditur untuk memperoleh pelunasan atas utang Penggugat melalui eksekusi objek hak tanggungan;

g. Bahwa kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan II per tanggal 24 Januari 2025 adalah sebesar Rp382.210.405,95 (tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima rupiah sembilan puluh lima sen);

Nilai utang tersebut akan terus bertambah apabila Penggugat tidak segera membayar LUNAS seluruh kewajiban utangnya kepada Tergugat I dan II, mengingat sesuai asas yang berlaku umum, yaitu bahwa yang namanya utang harus dibayar;

Hal. 13 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



h. Bahwa terhadap penyampaian fakta hukum di atas, Penggugat telah mengakui didalam dalil gugatannya, yaitu:

- (1) Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I dan II sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- (2) Tertuang dalam Perjanjian Kredit Mandiri Pemilikan Rumah Nomor: CLN.PLG/PPG.0148/PK.GRM/07/2021 tanggal 11 Juli 2011;
- (3) Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1462 Tanggal 13 Januari 2010 a.n. Suriati br Sembiring yang terletak di Perum Taman Tanjung Bunga Cluster Anggrek Blok G No. 244, Kel. Air Itam. Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

i. Bahwa sesuai Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (bindende), menentukan (biselissende) dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

j. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa semua perbuatan hukum Tergugat I dan II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak petitum Penggugat tersebut, dan menyatakan Tergugat I dan II selaku pihak yang beritikad baik sehingga patut memperoleh perlindungan hukum (vide Pasal 1341 ayat (2) KUHPdata);

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat angka 6 s.d. 16 dan angka 20 s.d. 23 serta petitum angka 1 s.d. 4, yang pada intinya menyampaikan histori pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan II dan menyatakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan menggunakan hak hukumnya untuk melaksanakan penjualan agunan kredit melalui

Hal. 14 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



lelang eksekusi hak tanggungan guna memperoleh pelunasan atas fasilitas kredit Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

a. Menurut R. Subekti, bahwa wanprestasi adalah tindakan debitur (pihak yang berjanji mau melakukan sesuatu) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya di dalam perjanjian;

Kemudian disampaikan kembali R. Subekti, dalam Hukum Perjanjian, menyatakan terdapat empat macam wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

b. Bahwa sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan terdapat 5 kategori kolektabilitas kredit, yaitu:

- 1) Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit;
- 2) Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari;
- 3) Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari;
- 4) Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari;
- 5) Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

c. Sebagaimana catatan administrasi Tergugat I dan II diketahui histori kolektabilitas kredit Penggugat tidak selalu

Hal. 15 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



lancar dan sesuai fakta yang ada saat ini kolektabilitas kredit Penggugat adalah kolektabilitas 5/macet;

d. Bahwa merujuk angka V huruf b Perjanjian Kredit Mandiri Pemilikan Rumah Nomor: CLN.PLG/PPG.0148/PK.GRM/07/2011 tanggal 11 Juli 2011, dinyatakan:

"Apabila Debitur telah lalai untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., maka Bank berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terutang menjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terutang harus dibayar oleh DEBITUR secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama BANK, serta BANK dapat melaksanakan haknya atas Agunan yang telah diberikan oleh DEBITUR/PEMILIK AGUNAN kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit/Dokumen Jaminan".

e. Bahwa dapat Tergugat I dan II sampaikan sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila debitur cidera janji, maka Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

"Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk melakukan Parate Eksekusi. Artinya Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari Pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat

Hal. 16 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal debitur cidera janji;

Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang Negara untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan (Prof. Dr. St Remy Sjahdeini, S.H, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, hal 46 tahun 1999)";

f. Sebagaimana telah Tergugat I dan II jelaskan bahwa fasilitas kredit Penggugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga berdasarkan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat 1 huruf (a) UU Hak Tanggungan, maka Tergugat I dan II selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas tanah agunan melalui pelelangan umum karena debitur (in cassu Penggugat) telah dinyatakan wanprestasi/cidera janji terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kredit;

g. Bahwa sesuai Pasal 2 alinea 4 APHT No. 105/2012 tanggal 16 April 2012 jo. SHT No. 422/2012 tanggal 01 Mei 2012 telah diatur bahwa:

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian";
- b. Dst.....

Oleh karenanya berdasar penjelasan tersebut di atas, maka terbuka fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat I

Hal. 17 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



dan II selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berhak melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dari dan oleh karenanya Tergugat I dan II sebagai pihak yang beritikad baik patut mendapat perlindungan hukum;

4. Bahwa guna menanggapi dalil Penggugat pada posita dan petitum-nya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II serta unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdara, maka Tergugat I dan II menilai dalil *a quo* tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Fakta telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah menyepakati, menyetujui, dan menandatangani Perjanjian Kredit sebagaimana Tergugat I dan II jelaskan dalam poin 2. a Jawaban Tergugat I dan II;
- 2) Bahwa guna menjamin utangnya, Penggugat telah menyerahkan antara lain agunan kredit sebagaimana Tergugat I dan II jelaskan dalam poin 2. b Jawaban Tergugat I dan II;
- 3) Bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran utangnya dan terus berlanjut hingga fasilitas kredit Penggugat dinyatakan dalam keadaan macet dengan status kolektibilitas 5, dan Penggugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi;
- 4) Bahwa berdasarkan catatan administrasi, maka nilai utang Penggugat posisi per tanggal 24 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 382.210.405,95 (tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima rupiah sembilan puluh lima sen);
- 5) Bahwa berdasarkan pada Perjanjian Kredit Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Jo. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Tergugat I dan II mempunyai hak/berwenang untuk melelang agunan kredit milik

Hal. 18 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Penggugat yang hasil lelangnya dipergunakan sebagai pembayaran tunggakan utang Peggugat kepada Tergugat I dan II;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa sampai saat ini Peggugat-lah yang masih memiliki utang yang belum dilunasi kepada Tergugat I dan II sehingga menyebabkan utang Peggugat berada dalam keadaan macet;

b. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi karena segala tindakan Tergugat I dan II telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga petitum Peggugat yang memohon agar Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak didukung dengan adanya data bukti konkrit oleh karenanya tuntutan Peggugat tersebut haruslah ditolak;

c. Unsur Adanya Kesalahan Dari Pelaku

Dengan tidak terpenuhinya unsur “perbuatan melawan hukum”, maka demikian juga dengan unsur adanya kesalahan dari pelaku menjadi tidak terpenuhi karena Tergugat I dan II hanya menjalankan apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit;

d. Unsur Adanya Kerugian dan Unsur Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian

Mengacu pada uraian perihal unsur adanya suatu perbuatan, maka unsur adanya hubungan kausal ini menjadi tidak terpenuhi karena senyatanya tidak ada kerugian finansial yang dialami oleh Peggugat, justru yang mengalami kerugian adalah Tergugat I dan II karena tidak dapat memanfaatkan dana yang dipinjam dan belum dikembalikan oleh Peggugat untuk disalurkan kembali kepada nasabah lainnya, sehingga sangat jelas Tergugat I dan 2 yang kehilangan keuntungan dari dana yang dipinjam Peggugat namun belum dikembalikan tersebut;

Hal. 19 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum sangat tidak berdasar hukum, karenanya tuntutan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat I dan II sampaikan sebagai upaya untuk mendapatkan pelunasan atas utang Penggugat, maka Tergugat I dan II telah melaksanakan lelang atas objek jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1462/Air Itam tanggal 13 Januari 2010 a.n. Suriati Br Sembiring melalui KPKNL Pangkalpinang dengan rincian sebagai berikut:

Lelang Ke	Tanggal Lelang	Hasil Lelang
I	05 Desember 2023	Tidak Ada Peminat (TAP)
II	29 Mei 2024	Tidak Ada Peminat (TAP)

6. Bahwa sebelum melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan atas agunan Debitur, Bank telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Debitur, diantaranya sebagai berikut :

Lelang Pertama

- a. Surat No. MNR.RCR/CTR.WEST.55052/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i;
- b. Surat No. MNR.RCR/CTR.WEST.55056/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit a.n. Suriati BR Sembiring;

Lelang Kedua

- c. Surat No. MNR.RCR/CTR.WEST.0412091/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit a.n. Suriati BR Sembiring;
- d. Surat No. MNR.RCR/CTR.WEST.0412097/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudara/i.

7. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas posita Penggugat angka 17 dan angka 18 yang menyampaikan jika nilai

Hal. 20 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan diperkirakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan akan dilelang oleh Tergugat I dan II dengan nilai Rp148.850.044,30 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat puluh empat rupiah tiga puluh sen), sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp1.351.149.956,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK No.122/2023) disampaikan "Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual;
- b. Berdasar pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) PMK No.122/2023 disampaikan pula:

Pasal 56 ayat (1)

"Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan."

- 1) laporan hasil penilaian oleh Penilai;
- 2) laporan hasil penaksiran oleh Penaksir; atau
- 3) harga perkiraan sendiri.

Pasal 56 ayat (3)

"Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak internal Penjual atau pihak yang ditunjuk Penjual untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.."

- c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan tersebut diatas maka Tergugat I dan II melalui Penaksir telah melakukan penilaian terhadap objek jaminan SHGB No.1492/Air Itam an Suriati Br Sembiring berdasarkan Surat No. RCO.PLG/PPG.0765/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Penilaian Agunan Kredit atas nama Suriati Br Sembiring yang

Hal. 21 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Penaksir dan ditemukan fakta bahwa nilai pasar objek jaminan tersebut adalah Rp749.838.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp524.886.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa penilaian yang dilakukan Penaksir dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) PMK No.122/2023 yang mengatur jangka waktu hasil penilaian sebagai dasar penetapan Nilai Limit, yang berbunyi:

Pasal 60 ayat (1)

“Masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang.”

d. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tergugat I dan II dalam melaksanakan lelang termasuk menentukan nilai limit objek jaminan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan bukan dilakukan karena kesengajaan untuk merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, tindakan Tergugat I dan II telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan maupun peraturan hukum lainnya yang berlaku, sehingga posita dan petitum gugatan yang menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita Penggugat angka 19 dan angka 24 s.d. 25 serta Petitum angka 6 yang meminta pembayaran ganti rugi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa besaran nilai ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak jelas.

Hal. 22 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Penggugat mendalilkan Tergugat I dan II harus membayar total kerugian materil dan immateriil sebesar Rp6.351.149.956,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Dalil dimaksud tidak masuk akal, karena seharusnya Penggugat yang harus membayar kewajiban utangnya kepada Tergugat I dan II sehingga permintaan ganti rugi tersebut tidak jelas dasarnya dan metodologi perhitungannya;

Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan dan dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam buku M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 29, 38 dan 155, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, sebagai berikut:

"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut."

Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, sebagai berikut:

"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Pertimbangan Judex Facti ini dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi."

Putusan Mahkamah Agung No. 011 K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002, sebagai berikut:

Hal. 23 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



"Petitum/Tuntutan "ganti rugi uang" yang diajukan Penggugat dalam Surat gugatannya, sesuai dengan "Jurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut.

b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II sebesar Rp6.351.149.956,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) tidak beralasan hukum dan mengada-ada karena tidak didasarkan pada bukti dan perhitungan yang jelas. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan dalam perkara a quo harus ditolak untuk seluruhnya.

9. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil posita Penggugat angka 26 dan petitum angka 7 tentang peletakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan II, dengan alasan hukum sebagai berikut:

a) Penggugat wajib menunjukkan dan menyebut secara jelas dan satu persatu objek milik Tergugat I dan II yang hendak disita, tidak dibenarkan menyebutkan secara umum, harus terinci meliputi : jenis, bentuk barang, letak dan batas serta ukurannya, nomor sertifikat, nama pemilik, taksiran harga, dan informasi lain yang dapat menopang dalil Penggugat dimaksud;

b) Peletakan sita jaminan terhadap aset Tergugat I dan II yang merupakan Badan Usaha Milik Negara adalah bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa:

Hal. 24 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :....

- Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah atau pihak ketiga;
- Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah";

Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai adanya sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan II haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum.

10. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 27 dan petitum angka 8 yang pada pokoknya menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum, berupa verzet, banding maupun kasasi, dikarenakan tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 RV, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 180 ayat (1) HIR;

11. Bahwa mengacu seluruh penjelasan Tergugat I dan II di atas, maka tampaklah semua perbuatan hukum Tergugat I dan II telah dilakukan sesuai dengan persetujuan, kesepakatan bersama dengan Penggugat dalam Perjanjian Kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan juga telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan justru terbukti Tergugat I dan II merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi (vide Pasal 1341 KUH Perdata);

12. Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil Penggugat, selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada;

Maka: Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara No.71/Pdt.G/2024/PN Pgp agar berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Hal. 25 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

1. Eksepsi Persona Standi in Judicio (Penggugat kurang tepat menyebut persoon Tergugat III dalam gugatan *a quo*)

a. Bahwa Tergugat III berpendapat penyebutan persoon Tergugat III di dalam gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan secara lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku (instansi) atasan Tergugat III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara;

b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia;

c. Bahwa dengan tidak disebutkannya atau dikaitkannya secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian

Hal. 26 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dalam gugatan Penggugat, maka KPKNL Pangkalpinang yang dapat digugat sebagai Tergugat III oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in Persona)
 - a. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara a quo dilakukan atas adanya permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West sebagai Pemohon Lelang;
 - b. Bahwa dasar hukum Tergugat III melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West selaku Pemohon Lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 122/Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagai 'PMK Lelang');
 - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 PMK Lelang yang menyatakan "Kepala KPKNL, Pimpinan Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.";
 - d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (l) dan (m) PMK Lelang yang mengatur bahwa "Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusnya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual dan tuntutan ganti rugi dan

Hal. 27 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h”;

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi maupun dwangsom/uang paksa sebagai akibat atas pelaksanaan lelang *a quo* ada pada Penjual. Sehingga Penggugat yang melibatkan KPKNL Pangkalpinang *in casu* Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

f. Bahwa dengan demikian seharusnya KPKNL Pangkalpinang *in casu* Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan karenanya gugatan Penggugat telah salah pihak;

3. Eksepsi Turut Tergugat Dikeluarkan Sebagai Pihak

a. Bahwa kedudukan Tergugat III dalam lelang eksekusi Pasal 6 UU Tanggungan perkara *a quo* bertindak sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat II (dhi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West);

b. Bahwa Tergugat III sebagai pelaksana lelang memiliki kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 PMK Lelang yang menyatakan: “Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”;

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (l) dan (m) PMK Lelang yang menyatakan “Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual dan tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/dwangsom,

Hal. 28 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h”;

d. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat II yang merupakan lampiran surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery Cabang Pangkalpinang atas nama sesuai yang tertera di kolom bawah telah benar-benar wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban Kreditnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kredit berikut addendum/perubahan dan lampiran-lampirannya;
2. Bahwa berdasarkan akta perjanjian kredit, akta pengakuan hutang berikut addendum/perubahan dan lampiran-lampirannya serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan mengupayakan penjualan jaminan (objek Hak Tanggungan) secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa objek Hak Tanggungan yang tersebut tidak dalam sengketa di Pengadilan terkait Perdata, Pidana dan serta bukan Boedoeil Pailit;
4. Bahwa sehubungan dengan penjualan/pelelangan jaminan objek Hak Tanggungan tersebut di atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Kreditur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai limit penjualan melalui lelang dan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang terkait dengan objek lelang/pelaksanaan lelang, serta membebaskan Pejabat Lelang/KPKNL Pangkalpinang dari segala tuntutan tersebut;

Hal. 29 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



5. Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau Dwangsom/uang paksa yang mungkin timbul di kemudian hari dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa;
- e. Bahwa oleh karena Tergugat III bertindak sebagai pelaksana lelang atas permohonan Penjual, maka sangatlah beralasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mengeluarkan Tergugat III dari pihak dalam perkara *a quo*;
4. Eksepsi Gugatan Kabur atau Gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*)
- a. Bahwa Tergugat III dalam melaksanakan lelang telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pengumuman lelang dan kewajiban pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang oleh kreditor (Tergugat II) kepada debitor (Penggugat);
- b. Bahwa pada poin 23 tentang Duduk Perkaranya, Penggugat menyatakan bahwa "Tergugat II dan Tergugat III memiliki itikad tidak baik untuk mengalihkan, memindahtangankan objek agunan *a quo* kepada pihak lain, maka sudah sepantasnya jika Tergugat II dan Tergugat III dihukum tidak mengalihkan kepada pihak manapun dan atau tindakannya tidak dapat dibebankan hukum", merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas, hanya menduga-duga/mengada-ada dan harus ditolak serta dikesampingkan;

Hal. 30 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



- c. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan, terhadap objek sengketa a quo telah dilakukan pelelangan pada tanggal 29 Mei 2024. Namun, dalam pelelangan tersebut tidak ada yang melakukan penawaran / tidak ada peminat;
- d. Bahwa dikarenakan dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang melakukan penawaran/tidak ada peminat, maka belum ada peralihan kepemilikan sehingga belum ada akibat hukum apapun terhadap objek sengketa;
- e. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang pada tanggal 29 Mei 2024 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tindakan Tergugat III merupakan perbuatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan prosedur, sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan. Dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada, tidak jelas/kabur, tidak berdasar, dan hanya berlandaskan asumsi belaka;
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah tidak jelas / kabur, maka cukup beralasan apabila Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal diakui secara tegas diakui kebenarannya;

Hal. 31 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III tidak akan menjawab dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III;
3. Bahwa permasalahan pokok gugatan Penggugat sebagaimana dijabarkan dalam gugatannya adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Sebidang tanah berikut bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1462 tercatat atas nama Suriati Br. Sembiring terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa perlu Tergugat III jelaskan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 29 Mei 2024 dilaksanakan atas permohonan yang diajukan Tergugat II atas objek perkara kepada Tergugat III melalui surat Nomor : MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2024 tanggal 18 Desember 2023;
5. Bahwa permohonan lelang tersebut telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, Kepala KPKNL Pangkalpinang mengeluarkan surat penetapan hari dan tanggal lelang Nomor: S-342/KNL.1404/2024 tanggal 29 April 2024 yang menyatakan bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 pukul 11.00 WIB bertempat di KPKNL Pangkalpinang;
6. Bahwa rencana pelaksanaan lelang telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 30 April 2024 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui surat kabar harian Bangka Pos tanggal 15 Mei 2024 sebagai pengumuman lelang kedua sehingga telah memenuhi asas publisitas;
7. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan juga sudah diberitahukan oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan surat nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0412091/2024 tanggal 30 April 2024;

Hal. 32 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan Pasal 25 PMK Lelang yang menyatakan “Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”;

9. Bahwa terhadap objek sengketa juga telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan Pertama yang berkepal “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

10. Bahwa Penggugat telah dinyatakan wanprestasi (dengan adanya peringatan- peringatan yang dilakukan oleh Tergugat II), maka Tergugat II memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

11. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas telah sangat jelas bahwa proses eksekusi lelang dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

12. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang pada tanggal 29 Mei 2024 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tindakan Tergugat III merupakan perbuatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan prosedur, sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan. Dalil Penggugat yang

Hal. 33 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



menyatakan pelaksanaan lelang sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar, dan hanya berlandaskan asumsi belaka;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya;

14. Bahwa terhadap apa yang Tergugat III uraikan di atas, jelas terlihat bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat III atas permohonan dari Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pelaksanaannya telah sah secara hukum dan perbuatan Tergugat III dalam melaksanakan lelang *a quo* adalah perbuatan yang berdasar hukum. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa "Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan";

15. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan, pada tanggal 29 Mei 2024 telah dilakukan pelelangan terhadap objek sengketa *a quo*. Namun, dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran/pembeli lelang sehingga tidak ada peralihan kepemilikan atas objek perkara;

16. Bahwa dengan demikian, tidak terjadi peralihan hak apapun atas objek perkara sehingga tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang merugikan Penggugat karena telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang sehingga sudah jelas tidak ada hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dan Tergugat III;

Hal. 34 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



17. Bahwa dengan demikian, tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III atas objek jaminan milik Penggugat yang merugikan Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sudah bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai ketentuan dan tidak ada satupun tindakan Tergugat III yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT atas objek perkara tanggal 29 Mei 2024 telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Sekunder:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Februari 2025 dan Tergugat I dan II telah pula mengajukan duplik tertanggal 25 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal. 35 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang NIK 1971035501650004 tanggal 9 April 2012 atas nama Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971030306090010 tanggal 5 April 2017 atas nama Kepala Keluarga Edy Suswanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Mandiri Nomor: CLN PLG 0148/PK.GRM/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 antara PT. Bank Mandiri Tbk. dengan Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengalihan Fasilitas Kredit atas nama Suriati Br. Sembiring Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.55048/2023 tanggal 6 November 2023 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection Recovery Center Wes yang ditujukan kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Anggunan Kredit atas nama Suriati Br. Sembiring Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.55056/2023 tanggal 6 November 2023 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection Recovery Center Wes yang ditujukan kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Eksekusi Agunan Kredit atas nama Suriati Br. Sembiring Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83911/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRCCR Region II/Sumatera 2 yang ditujukan kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Eksekusi Agunan Kredit atas nama Suriati Br. Sembiring Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83906/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRCCR Region

Hal. 36 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Sumatera 2 yang ditujukan kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020 atas nama Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Bukti Transfer dari Suriati BR. Sembiring kepada Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-1057146-5 tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Nomor: 048/PTCIA-02A/TBA/IV/2012 tanggal 18 April 2012 dari Suriati Br. Sembiring kepada PT. CIA Taman Tanjung Bunga Closter Anggrek Air Itam G 224, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1462 atas nama pemegang hak Suriati Br. Sembiring yang terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Rumah Perumahan Taman Tanjung Bunga Nomor: 44/RTTBA/PTCIA/X/2012 tanggal 14 Oktober 2012 dari Tessi Agesti kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. *Print Out* Foto Rumah Suriati Br. Sembiring Tampak Depan dan Tampak Belakang Perumahan Tanjung Bunga Claster Anggrek Nomor: 244 G, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Bukti Transfer dari Suriati Br. Sembiring kepada GNC PNL Colect 76713 PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-105146-5 tanggal 20 November 2020 dengan jumlah setoran sebesar 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy dari screenshot layar computer payment bill No. rekening 1120100563779 atas nama Suriati BR. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan

Hal. 37 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-11, P-14, dan P-15 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti P-13 merupakan *print out* foto;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, tetapi memiliki kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk membuktikan perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ko Se dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan tetangga sebelah rumah Penggugat di Perumahan Tanjung Bunga, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara kredit perumahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang macet pembayarannya oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah lebih dahulu tinggal di Perumahan Tanjung Bunga tersebut, sedangkan Saksi baru tinggal di perumahan tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa total pembiayaan perumahan Saksi adalah sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan pembiayaan perumahan Penggugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran pembiayaan perumahan Penggugat tersebut bisa macet berawal dari Penggugat pernah bercerita kepada Saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Penggugat disuruh oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan rumahnya dikarenakan pembayaran pembiayaan rumah tersebut macet, lalu Penggugat menawarkan rumah tersebut kepada Saksi untuk membelinya dan juga meminta bantuan Saksi

Hal. 38 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkannya kepada pihak lain dengan cara membuat spanduk;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, total pembiayaan yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat berniat untuk membayar utangnya tersebut dan pernah mencari solusi untuk melunasi utangnya dengan cara membuka usaha rumah makan, tetapi ternyata usaha rumah makan Penggugat sepi karena adanya covid sehingga akhirnya Penggugat tidak mampu untuk membayar utangnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal lelang terhadap perumahan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mulai macet melakukan pembayaran pembiayaan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui harga pasaran rumah di perumahan tersebut pada tahun 2013 sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perhitungan harga developer, tetapi untuk sekarang Saksi tidak mengetahui harga pasarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Muhammad Amin Palefi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat di Perumahan Tanjung Bunga, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sisa KPR Penggugat tersebut tinggal sedikit sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi tiba-tiba sisa KPR Penggugat menjadi kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 39 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal sisa KPR Penggugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri dan bukti-bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi waktu itu, yang mana setelah itu Saksi menyuruh Penggugat ke Bank Mandiri untuk meminta rincian pembayaran KPR Penggugat selama ini;
 - Bahwa menurut Saksi, Penggugat masih sanggup membayar KPR tersebut;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, pihak Bank Mandiri tidak ada memberikan rincian bukti setor atau print out pembayaran KPR Penggugat selama ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui perumahan Penggugat tersebut mau dijual dan sempat ada orang yang datang untuk membeli rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Bank Mandiri pernah mendatangi perumahan Penggugat tersebut terkait hal ini, yang mana pihak Bank Mandiri menyuruh Penggugat untuk mengosongkan rumah tersebut, tetapi Penggugat tidak mau karena mau menunggu putusan Pengadilan yang Inkrah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Pemilikan Rumah Nomor: CLN.PLG/PPG.0148/ PK.GRM/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 antara PT. BANK MANDIRI TBK dengan Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1462 atas nama pemegang hak Surianti Br. Sembiring yang terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-2;
3. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 105/2012 tanggal 16 April 2012 terkait SHGB Nomor 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring telah dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menjamin pelunasan utang, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-3;

Hal. 40 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor: 422/2012 tanggal 1 Mei 2012 dengan Obyek Hak Tanggungan berupa SHGB Nomor 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-4;
5. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.3460/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Surat Peringatan I (Pertama) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Region III/Sumatera 2 kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-5;
6. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.4535/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Surat Peringatan II (Kedua) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Region III/Sumatera 2 kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-6;
7. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.5528/2020 tanggal 25 Februari 2020 perihal Surat Peringatan III (Ketiga) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Region III/Sumatera 2 kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.37932/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRCR Region II/Sumatera 2 kepada Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-8;
9. Fotokopi Surat Nomor: RCO.PLG/PPG.0765/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Penilaian Agunan Kredit atas nama Suriati Br Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-9;
10. Fotokopi Surat Nomor: RCO.PLG/PPG.0944/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Penilaian Agunan Kredit atas nama Suriati Br Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-10;
11. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.28322/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Eksekusi Agunan Kredit Saudari Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-11;
12. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.28327/2024 tanggal 21 September 2023 perihal Eksekusi Agunan Kredit Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-12;

Hal. 41 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Nomor: MNR,RCR/CTR.WEST.55052/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudari Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-13;
14. Fotokopi Surat Nomor: MNR,RCR/CTR.WEST.55056/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit atas nama Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-14;
15. Fotokopi Pengumuman I (Pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-15;
16. Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar tanggal 21 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-16;
17. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83906/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Eksekusi Agunan Kredit Saudari Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-17;
18. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83911/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal Eksekusi Agunan Kredit Saudari Suriati Br Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-18;
19. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST. 0412091/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit atas nama Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-19;
20. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0412097/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudari Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-20;
21. Fotokopi Pengumuman I (Pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 30 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-21;

Hal. 42 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



22. Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-22;
23. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0100789/2024 tanggal 6 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Saudari Suriati Br. Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-23;
24. Fotokopi Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0100790/2024 tanggal 6 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit atas nama Suriati Br Sembiring, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-24;
25. Fotokopi Pengumuman I (Pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 6 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-25;
26. Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-26;
27. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 484/16/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-27;
28. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 281/0404/2024-01 tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-28;
29. Fotokopi Surat Nomor: S-122/KNL.0404/2025 tanggal 7 Februari 2025 Perihal Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang atas nama Debitor Suriati BR Sembiring dengan obyek lelang berupa sebidang tanah berikut bangunan sesuai SHGB Nomor: 1462, selanjutnya diberi tanda bukti T1.T2-29;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T1.T2-1 sampai dengan T1.T2-29 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T1.T2-5, T1.T2-6, T1.T2-7, T1.T2-8, T1.T2-11, T1.T2-12, T1.T2-13, T1.T2-14, T1.T2-15, T1.T2-17, T1.T2-18, T1.T2-21, T1.T2-23, T1.T2-24, T1.T2-25, T1.T2-28 dan T1.T2-29 merupakan fotokpi dari fotokopi;

Hal. 43 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat permohonan Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West kepada KPKNL Pangkal Pinang perihal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan *Assistant Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Lampiran Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2023 tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan *Assistant Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Lampiran Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2023 tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;
4. Fotokopi Surat Penetapan Lelang Nomor: S- 342/KNL.0404/2024 tanggal 29 April 2024 perihal Penetapan Jadwal Lelang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4;
5. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 281/0404/2024-01 tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5;

Menimbang bahwa bahwa terhadap bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Hal. 44 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Menimbang bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Sebelumnya (Exceptio Non Adimpleti Contractus);

a. Bahwa Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I dan II sebagai Kreditur terdapat hubungan hukum utang piutang yang didasari oleh Perjanjian Kredit;

b. Perjanjian Kredit tersebut mempunyai hubungan hukum yang timbal balik, baik antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I dan II sebagai Kreditur, terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak;

c. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua prestasinya kepada Tergugat I dan II, akan tetapi Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian Kredit yang sudah disepakatinya sehingga kreditnya menjadi macet dan Penggugat telah melakukan wanprestasi;

d. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I dan II, maka Penggugat dalam perkara a quo tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II karena Penggugat saat ini telah dalam keadaan wanprestasi kepada Tergugat I dan II;

e. Menurut Prof. Patrik Purwahid, S.H, di dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-Undang, Mandar Maju, 1994, hal. 34) menyatakan bahwa:

"Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip exceptio non adimpleti contractus, karena Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi."

Hal. 45 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan Penggugat selaku pihak yang telah melakukan wanprestasi tidak berhak dan tidak layak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II, maka Tergugat I dan II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Penggugat telah melakukan wanprestasi (Non Adimpleti Contractus);

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Persona Standi in Judicio (Penggugat kurang tepat menyebut person Tergugat III dalam gugatan *a quo*)

a. Bahwa Tergugat III berpendapat penyebutan person Tergugat III di dalam gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan secara lengkap dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung selaku (instansi) atasan Tergugat III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara;

b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 telah ditegaskan bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia;

c. Bahwa dengan tidak disebutkannya atau dikaitkannya secara lengkap yaitu Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung dalam gugatan Penggugat, maka KPKNL

Hal. 46 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang yang dapat digugat sebagai Tergugat III oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas-jelas menjadi tidak memenuhi kualitas sebagai pihak yang dapat digugat atau dituntut dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in Persona)

a. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara a quo dilakukan atas adanya permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West sebagai Pemohon Lelang;

b. Bahwa dasar hukum Tergugat III melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West selaku Pemohon Lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 122/Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagai 'PMK Lelang');

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 PMK Lelang yang menyatakan "Kepala KPKNL, Pimpinan Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.;"

d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (l) dan (m) PMK Lelang yang mengatur bahwa "Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusnya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual dan tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusnya termasuk uang paksa/dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h";

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana,

Hal. 47 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



tuntutan ganti rugi maupun dwangsom/uang paksa sebagai akibat atas pelaksanaan lelang *a quo* ada pada Penjual. Sehingga Penggugat yang melibatkan KPKNL Pangkalpinang *in casu* Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasar hukum;

f. Bahwa dengan demikian seharusnya KPKNL Pangkalpinang *in casu* Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan karenanya gugatan Penggugat telah salah pihak;

3. Eksepsi Turut Tergugat Dikeluarkan Sebagai Pihak

a. Bahwa kedudukan Tergugat III dalam lelang eksekusi Pasal 6 UU Tanggungan perkara *a quo* bertindak sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat II (dhi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West);

b. Bahwa Tergugat III sebagai pelaksana lelang memiliki kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 PMK Lelang yang menyatakan: "Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.";

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (l) dan (m) PMK Lelang yang menyatakan "Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual dan tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h";

d. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat II yang merupakan lampiran surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Hal. 48 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery Cabang Pangkalpinang atas nama sesuai yang tertera di kolom bawah telah benar-benar wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban Kreditnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kredit berikut addendum/perubahan dan lampiran-lampirannya;
2. Bahwa berdasarkan akta perjanjian kredit, akta pengakuan hutang berikut addendum/perubahan dan lampiran-lampirannya serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan mengupayakan penjualan jaminan (objek Hak Tanggungan) secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa objek Hak Tanggungan yang tersebut tidak dalam sengketa di Pengadilan terkait Perdata, Pidana dan serta bukan Boedoeil Pailit;
4. Bahwa sehubungan dengan penjualan/pelelangan jaminan objek Hak Tanggungan tersebut di atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Kreditur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai limit penjualan melalui lelang dan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang terkait dengan objek lelang/pelaksanaan lelang, serta membebaskan Pejabat Lelang/KPKNL Pangkalpinang dari segala tuntutan tersebut;
5. Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau Dwangsom/uang paksa yang mungkin timbul di kemudian hari dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa;

Hal. 49 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa oleh karena Tergugat III bertindak sebagai pelaksana lelang atas permohonan Penjual, maka sangatlah beralasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar mengeluarkan Tergugat III dari pihak dalam perkara *a quo*;
4. Eksepsi Gugatan Kabur atau Gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*)
- a. Bahwa Tergugat III dalam melaksanakan lelang telah memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pengumuman lelang dan kewajiban pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang oleh kreditor (Tergugat II) kepada debitor (Penggugat);
- b. Bahwa pada poin 23 tentang Duduk Perkaranya, Penggugat menyatakan bahwa "Tergugat II dan Tergugat III memiliki itikad tidak baik untuk mengalihkan, memindahtangankan objek agunan *a quo* kepada pihak lain, maka sudah sepantasnya jika Tergugat II dan Tergugat III dihukum tidak mengalihkan kepada pihak manapun dan atau tindakannya tidak dapat dibebankan hukum", merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas, hanya menduga-duga/mengada-ada dan harus ditolak serta dikesampingkan;
- c. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan, terhadap objek sengketa *a quo* telah dilakukan pelelangan pada tanggal 29 Mei 2024. Namun, dalam pelelangan tersebut tidak ada yang melakukan penawaran / tidak ada peminat;
- d. Bahwa dikarenakan dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang melakukan penawaran/tidak ada peminat, maka belum ada peralihan kepemilikan sehingga belum ada akibat hukum apapun terhadap objek sengketa;
- e. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang pada tanggal 29 Mei 2024 tersebut telah dilakukan berdasarkan

Hal. 50 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tindakan Tergugat III merupakan perbuatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan prosedur, sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan. Dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada, tidak jelas/kabur, tidak berdasar, dan hanya berlandaskan asumsi belaka;

f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah tidak jelas / kabur, maka cukup beralasan apabila Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Sebelumnya (Exceptio Non Adimpleti Contractus);

Menimbang bahwa pada dasarnya yang dimaksud *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah tangkisan yang menyatakan debitur tidak melaksanakan kewajibannya karena kreditur sendiri tidak melaksanakan kewajiban dengan semestinya sehingga eksepsi ini berkaitan dengan adanya wanprestasi atas perjanjian timbal balik antara kreditur dan debitur;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan eksekusi terhadap objek agunan milik Penggugat, sedangkan Penggugat masih memiliki kemampuan untuk melunasi kreditnya yang hanya tinggal sedikit dan tidak tergolong kredit macet;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan gugatan Penggugat bukanlah wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Hal. 51 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Ad.2. Eksepsi *Persona Standi in Judicio* (Penggugat kurang tepat menyebut person Tergugat III dalam gugatan *a quo*)

Menimbang bahwa terkait eksepsi Tergugat III mengenai *persona standi in judicio*, Majelis Hakim berpendapat bahwa urutan identitas sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat III dalam eksepsinya adalah mengacu kepada urutan tanggung jawab teknis dan yuridis secara institusi, pertanggungjawaban dari Tergugat III, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang khusus terkait tanggung jawab teknis bidang Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang bertanggung jawab kepada atasannya, yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kemudian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan seterusnya sehingga hierarki berpuncak kepada Pemerintah Republik Indonesia sehingga penyusunan identitas dalam surat gugatan tersebut yang langsung menuju kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

Menimbang bahwa suatu gugatan dianggap *error in persona*, apabila *Diskualifikasi Person* (Penggugat bukan *persona standi in judicio*), *Gemisaanhoedanig Heid* (Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat), dan *Plurium Litis Consortium* (Orang yang digugat sebagai pihak tidak lengkap);

Menimbang bahwa Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Tergugat III selaku KPKNL seharusnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Tergugat III hanyalah badan yang ditunjuk oleh Tergugat II untuk melaksanakan proses lelang sehingga jika terjadi gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi maupun *dwangsom*/uang paksa sebagai akibat atas pelaksanaan lelang *a quo*, maka tanggung jawab ada pada Tergugat II bukan pada Tergugat III;

Hal. 52 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Menimbang bahwa terkait eksepsi Tergugat III mengenai gugatan Penggugat salah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata terkait siapa yang akan dijadikan Tergugat sepanjang Penggugat merasa telah dilanggar haknya, maka Penggugat bebas untuk memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi Turut Tergugat Dikeluarkan Sebagai Pihak

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi ketiga di atas, maka telah jelas Penggugat memiliki kebebasan untuk menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena Penggugat yang mengetahui siapa yang akan dijadikan Tergugat dalam gugatannya untuk diminta pertanggungjawaban mengenai kerugian yang Penggugat alami. Dengan demikian, eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.5. Eksepsi Gugatan Kabur atau Gugatan yang tidak jelas (obscur libel)

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat II mengajukan barang jaminan untuk dilelang melalui Tergugat III (KPKNL) sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan dengan jelas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan Tergugat II yaang mengajukan barang jaminan (agunan) milik Penggugat untuk dilelang melalui Tergugat III (KPKNL);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan Tergugat II mengajukan barang jaminan untuk dilelang melalui Tergugat III (KPKNL), maka eksepsi Tergugat III tidak beralasan;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat baik pada posita ataupun dalam Petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 53 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



gugatan Penggugat tidak kabur karena gugatan Penggugat telah memenuhi sebagaimana di syaratkan dalam pasal 8 RV yaitu :

1. Penggugat telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas;
2. Penggugat telah menguraikan hubungan hukum yang terjadi dalam posita gugatan sebagai dasar mengajukan gugatan pada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 R.V tersebut, maka eksepsi dari Tergugat III tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah dan/atau akan melaksanakan eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam SHGB No. 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring di tengah proses negosiasi pelunasan kredit antara Penggugat dan Tergugat I, serta adanya ketidaksesuaian jumlah kewajiban yang ditetapkan dalam eksekusi dengan jumlah yang sebelumnya dinegosiasikan, selain itu nilai limit pelelangan tidak mencerminkan nilai pasar properti, yang menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta agar pelaksanaan eksekusi dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta agar Para Tergugat dihukum untuk tidak mengalihkan objek agunan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, karena eksekusi hak tanggungan yang telah dan/atau akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab Penggugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana tercatat dalam kolektabilitas kredit yang masuk kategori 5 (macet), sehingga eksekusi atas agunan merupakan konsekuensi hukum yang sah. Selain itu, proses pelelangan telah dilaksanakan sesuai prosedur, dengan adanya Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari KPKNL, pengumuman publik

Hal. 54 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



melalui selebaran dan surat kabar, serta pemberitahuan kepada Penggugat sebelum pelaksanaan eksekusi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Mandiri Pemilikan Rumah Nomor: CLN.PLG/PPG.0148/PK.GRM/07/2021 tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa sebagai jaminannya, Penggugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1462 Tanggal 13 Januari 2010 a.n. Suriati br Sembiring yang terletak di Perum Taman Tanjung Bunga Cluster Anggrek Blok G No. 244, Kel. Air Itam. Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran dengan variasi nilai, termasuk restrukturisasi kredit akibat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dan Penggugat telah menerima surat peringatan dari Tergugat II terkait kewajibannya yang dianggap lebih besar dari yang sebelumnya dinegosiasikan dengan Tergugat I, sehingga menunjukkan adanya perbedaan dalam perhitungan kewajiban kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
4. Bahwa Tergugat II telah menyurati Penggugat melalui 2 (dua) suratnya tertanggal 21 September 2023 No. MNR.RCR/CTR.WEST.28322/2023 dan tanggal 21 September 2023 No. MNR.RCR/CTR.WEST.28327/2023, yang isinya eksekusi agunan kredit;
5. Bahwa pelelangan telah dilakukan, namun tidak ada pihak yang mengajukan penawaran atau membeli objek jaminan, sehingga tidak terjadi peralihan hak atas objek perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah keabsahan eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam SHGB No. 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring, yang

Hal. 55 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



dilakukan oleh Tergugat III atas permohonan dari Tergugat II. Penggugat berpendapat bahwa eksekusi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena masih berlangsungnya negosiasi Penggugat dengan Tergugat I terkait pelunasan kredit, serta adanya ketidaksesuaian jumlah kewajiban dalam eksekusi dengan nilai yang telah dinegosiasikan. Selain itu, Penggugat menilai bahwa nilai limit pelelangan jauh lebih rendah dari nilai pasar properti, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Sementara itu, Para Tergugat berpendapat bahwa eksekusi yang telah dan/atau akan dilakukan telah sesuai prosedur hukum, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta Vendu Reglement, sehingga tindakan tersebut dianggap sah dan tidak termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, persengketaan dalam perkara ini berkaitan dengan validitas dan kelayakan eksekusi hak tanggungan yang telah dan/atau akan dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek jaminan milik Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya suatu peristiwa (feit), yaitu eksekusi hak tanggungan terhadap objek sengketa yang dilakukan secara melawan hukum di tengah proses negosiasi pelunasan kredit antara Penggugat dan Tergugat I, serta dengan nilai limit pelelangan yang tidak mencerminkan nilai pasar properti, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ajaran beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, yaitu "*Actori incumbit probatio*", maka beban pembuktian pertama kali dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUH Perdata), yang wajib membuktikan bahwa eksekusi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam jawaban serta dupliknya, Para Tergugat telah mengajukan dalil sangkalan yang bersifat negatif, yaitu bahwa proses eksekusi hak tanggungan telah dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Lelang, serta bahwa nilai limit pelelangan telah ditetapkan

Hal. 56 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil penaksiran yang sah, sehingga sesuai dengan ajaran beban pembuktian "*Negativa non sunt probanda*", Para Tergugat tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun, agar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat lengkap dan tuntas, alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat tetap akan dipertimbangkan guna memperoleh keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-11, P-14, dan P-15 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti P-13 berupa print out foto. Selain itu, Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi, yaitu Saksi Ko Se dan Saksi Muhammad Amin Palefi, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah. Sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T1.T2-1 sampai dengan T1.T2-29, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T1.T2-5, T1.T2-6, T1.T2-7, T1.T2-8, T1.T2-11, T1.T2-12, T1.T2-13, T1.T2-14, T1.T2-15, T1.T2-17, T1.T2-18, T1.T2-21, T1.T2-23, T1.T2-24, T1.T2-25, T1.T2-28, dan T1.T2-29 merupakan fotokopi dari fotokopi. Sementara itu, Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan TIII-5, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat III tidak mengajukan bukti Saksi.

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh para pihak tersebut, selain yang dapat ditunjukkan aslinya atau salinannya, maka berdasarkan Pasal 1888 BW, surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, karena kekuatan pembuktian suatu surat hanya ada pada aslinya. Namun, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, fotokopi dari fotokopi dapat digunakan sebagai alat bukti jika dalam persidangan fotokopi tersebut sesuai dengan atau didukung oleh alat bukti lain. Sedangkan terhadap bukti Saksi-

Hal. 57 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang atas nama Suriati Br. Sembiring, Kartu Keluarga Nomor 1971030306090010 atas nama Kepala Keluarga Edy Suswanto, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Mandiri Nomor: CLN PLG 0148/PK.GRM/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 antara PT. Bank Mandiri Tbk. dengan Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I untuk pembelian rumah tinggal dengan nilai kredit awal sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa SHGB No. 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring sebagai agunan kredit. Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk skema pelunasan kredit, serta ketentuan eksekusi hak tanggungan dalam hal terjadi wanprestasi. Bukti tersebut memastikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, serta mengatur syarat-syarat eksekusi agunan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kredit. Namun, bukti ini tidak secara langsung membuktikan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan hukum atau prosedur yang berlaku, sehingga perlu ditinjau bersama dengan alat bukti lain, untuk menentukan apakah eksekusi yang dilakukan benar-benar memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Pengalihan Fasilitas Kredit atas nama Suriati Br. Sembiring, Nomor MNR.RCR/CTR.WEST.55048/2023 tertanggal 6 November 2023, yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection Recovery Center West, diketahui bahwa terdapat pengalihan fasilitas kredit yang sebelumnya diberikan kepada Penggugat. Namun, bukti ini tidak secara eksplisit menyebutkan dasar hukum pengalihan, persetujuan Penggugat, atau

Hal. 58 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap eksekusi jaminan, sehingga relevansi bukti P-4 terhadap dalil utama gugatan, yaitu bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan secara melawan hukum di tengah negosiasi pelunasan kredit, serta dengan nilai limit pelelangan yang tidak mencerminkan nilai pasar properti, masih perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan dokumen lain yang mendukung;

Menimbang bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit atas nama Suriati Br. Sembiring, Nomor MNR.RCR/CTR.WEST.55056/2023 tertanggal 6 November 2023, yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection Recovery Center West, diketahui bahwa telah dilakukan pemberitahuan resmi mengenai rencana pelaksanaan lelang atas agunan kredit milik Penggugat. Bukti ini menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menginformasikan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sesuai dengan prosedur pelelangan, namun tidak secara langsung membuktikan apakah eksekusi tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum atau apakah terdapat pelanggaran dalam penetapan nilai limit pelelangan;

Menimbang bahwa dari bukti P-6 berupa Surat Eksekusi Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83911/2023 tertanggal 18 Desember 2023, dan P-7 berupa fotokopi Surat Eksekusi Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83906/2023, keduanya diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRCR Region II/Sumatera 2, yang ditujukan kepada Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan telah dilakukan. Bukti ini menunjukkan bahwa proses eksekusi telah berjalan berdasarkan ketentuan kredit, namun tidak secara langsung membuktikan apakah eksekusi tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum atau terdapat cacat dalam pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2020 tertanggal 2 Juni 2020 atas nama Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa objek tanah dan bangunan yang menjadi sengketa dalam perkara ini terdaftar atas nama

Hal. 59 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam administrasi perpajakan. Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat memiliki kewajiban pajak atas properti tersebut, namun tidak secara langsung membuktikan keabsahan eksekusi hak tanggungan atau adanya pelanggaran dalam prosedur pelelangan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dari bukti P-11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring, yang terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, diketahui bahwa Penggugat merupakan pemegang hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Bukti ini mengonfirmasi status kepemilikan Penggugat sebelum pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta menunjukkan bahwa objek jaminan kredit secara hukum terdaftar atas nama Penggugat. Namun, tidak membuktikan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan secara melawan hukum dan tidak pula menunjukkan adanya cacat prosedural dalam eksekusi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti P-12 berupa fotokopi Berita Acara Serah Terima Rumah Perumahan Taman Tanjung Bunga Nomor: 44/RTTBA/PTCIA/X/2012 tertanggal 14 Oktober 2012, yang menunjukkan serah terima rumah dari Tessi Agesti kepada Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa Penggugat secara hukum telah menerima penguasaan fisik atas objek sengketa. Bukti ini dapat menguatkan status kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan sebelum eksekusi hak tanggungan dilakukan. Namun, tidak membuktikan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan secara melawan hukum di tengah negosiasi pelunasan kredit, serta dengan nilai limit pelelangan yang tidak mencerminkan nilai pasar, juga tidak berkaitan dengan kewajiban kredit yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi dan tidak menjadikan bahwa Penggugat masih memiliki hak penuh atas objek sengketa saat eksekusi dilakukan;

Menimbang bahwa dari bukti P-13 berupa print out foto rumah Suriati Br. Sembiring, yang menampilkan tampak depan dan tampak belakang Perumahan Tanjung Bunga Cluster Anggrek Nomor 244 G, diketahui bahwa

Hal. 60 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto tersebut menggambarkan kondisi fisik objek sengketa dalam perkara ini. Bukti ini memverifikasi eksistensi dan keadaan objek jaminan, namun tidak secara langsung membuktikan bahwa eksekusi hak tanggungan telah dilakukan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dari bukti P-14 berupa bukti transfer dari Suriati Br. Sembiring kepada GNC PNL Colect 76713 PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-105146-5 tertanggal 20 November 2020, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan setoran pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I. Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran dalam kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I. Namun, bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan secara melawan hukum di tengah negosiasi pelunasan kredit, serta bahwa nilai limit pelelangan tidak mencerminkan nilai pasar properti, serta tidak menunjukkan adanya perjanjian atau persetujuan antara Penggugat dan Tergugat I terkait negosiasi pelunasan kredit sebelum eksekusi berlangsung;

Menimbang bahwa dari bukti P-15 berupa fotokopi dari screenshot layar komputer payment bill dengan nomor rekening 1120100563779 atas nama Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa terdapat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat. Bukti ini dapat menunjukkan adanya pembayaran dalam kaitannya dengan kewajiban kredit, namun karena merupakan fotokopi dari screenshot, maka perlu ditinjau lebih lanjut validitas dan keaslian dokumen ini sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, relevansi P-15 terhadap dalil utama gugatan, belum dapat membuktikan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan secara melawan hukum di tengah negosiasi pelunasan kredit, serta bahwa nilai limit pelelangan tidak mencerminkan nilai pasar properti, serta tidak menunjukkan bahwa Penggugat masih aktif melakukan pembayaran sebelum eksekusi berlangsung, bukti ini tidak memiliki kaitannya dengan upaya negosiasi pelunasan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ko Se, yang diberikan di bawah sumpah, diketahui bahwa Saksi merupakan tetangga sebelah rumah

Hal. 61 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Penggugat di Perumahan Tanjung Bunga, serta hadir di persidangan terkait perkara kredit perumahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang mengalami kemacetan pembayaran oleh Penggugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah lebih dahulu tinggal di perumahan tersebut, namun tidak mengetahui jumlah pembiayaan perumahan yang diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Penggugat, Saksi mengetahui bahwa Penggugat diminta untuk mengosongkan rumahnya akibat kredit macet, serta berusaha menjual rumah tersebut dengan memasang spanduk. Saksi menyatakan sepengetahuannya, total pembiayaan yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Penggugat berniat melunasi utangnya termasuk dengan membuka usaha rumah makan, namun usaha tersebut gagal karena dampak Covid-19, sehingga Penggugat tidak mampu membayar utangnya. Namun, Saksi tidak mengetahui sejak kapan kredit Penggugat mengalami kemacetan, harga pasar properti saat ini, serta proses pelelangan terhadap objek sengketa, sehingga tidak memiliki relevansi terhadap pokok dalil gugatan mengenai eksekusi hak tanggungan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Amin Palefi, yang diberikan di bawah sumpah, diketahui bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat di Perumahan Tanjung Bunga selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan mengetahui bahwa Penggugat mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Mandiri. Saksi menyatakan bahwa sisa KPR Penggugat sebelumnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi kemudian meningkat menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan cerita dan bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi. Saksi kemudian menyarankan Penggugat untuk meminta rincian pembayaran KPR kepada Bank Mandiri, namun menurut cerita Penggugat, Bank Mandiri tidak memberikan rincian bukti setor atau print out pembayaran KPR selama ini. Saksi menilai Penggugat masih mampu membayar KPR, mengetahui bahwa rumah Penggugat sempat akan dijual dan ada pihak yang tertarik membelinya, serta mengetahui bahwa pihak Bank Mandiri

Hal. 62 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendatangi rumah Penggugat dan meminta agar rumah tersebut dikosongkan. Namun, Penggugat menolak untuk mengosongkan rumah karena ingin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Meskipun Saksi memberikan gambaran mengenai perkembangan kredit serta niat Penggugat untuk melunasi utangnya, keterangannya tidak secara langsung membuktikan bahwa eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melanggar prosedur hukum. Oleh karena itu, dalil utama gugatan belum dapat dibuktikan melalui Saksi ini, khususnya terkait ketidaksesuaian informasi KPR, proses eksekusi, serta hak Penggugat atas rumah sebelum eksekusi dilakukan;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-1 berupa Perjanjian Kredit Mandiri Pemilikan Rumah Nomor: CLN.PLG/PPG.0148/PK.GRM/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 antara PT. Bank Mandiri Tbk. dengan Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa Penggugat telah secara sah mengajukan fasilitas kredit untuk pembelian rumah, dengan syarat dan ketentuan yang mencakup kewajiban pembayaran cicilan serta konsekuensi hukum dalam hal wanprestasi. Bukti ini menegaskan bahwa eksekusi hak tanggungan merupakan tindakan yang telah diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat menyangkal dalil Penggugat terkait ketidaksesuaian eksekusi dengan perjanjian kredit yang telah disepakati;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-2 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring, yang terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, diketahui bahwa objek jaminan yang menjadi dasar eksekusi telah terdaftar sebagai properti milik Penggugat dan dapat dijadikan agunan sesuai dengan perjanjian kredit yang berlaku. Bukti ini mendukung sangkalan Para Tergugat bahwa eksekusi dilakukan terhadap jaminan yang secara hukum memang telah dibebani hak tanggungan, sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-3 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 105/2012 tertanggal 16 April 2012, terkait SHGB Nomor 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa Penggugat telah

Hal. 63 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menjaminkan properti tersebut kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai jaminan pelunasan utang. Bukti ini menunjukkan bahwa objek sengketa telah disepakati menjadi agunan kredit, sehingga eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan langkah hukum yang sesuai dengan perjanjian kredit dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Para Tergugat dapat menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa eksekusi dilakukan tanpa dasar hukum atau tanpa persetujuan yang sah;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor: 422/2012 tertanggal 1 Mei 2012, dengan obyek hak tanggungan berupa SHGB Nomor 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa hak tanggungan atas objek sengketa telah dibebankan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai jaminan pelunasan utang. Bukti ini menunjukkan bahwa objek sengketa telah sah dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sehingga Para Tergugat dapat menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan tanpa dasar hukum. Keberadaan SHT Peringkat I ini menguatkan legalitas hak tanggungan, serta memberikan dasar bagi Para Tergugat dalam melaksanakan eksekusi jaminan, sesuai dengan perjanjian kredit dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti ini mendukung dalil Para Tergugat bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan hak hukum yang telah disepakati sebelumnya dan bukan sebagai tindakan yang sewenang-wenang;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-5, T1.T2-6, dan T1.T2-7, berupa Surat Peringatan I, II, dan III masing-masing tertanggal 4 Februari 2020, 13 Februari 2020, dan 25 Februari 2020, yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Region III/Sumatera 2, diketahui bahwa Para Tergugat telah memberikan peringatan berjenjang kepada Penggugat terkait kewajiban pembayaran kredit. Bukti ini menunjukkan bahwa sebelum eksekusi dilakukan, Penggugat telah diberikan pemberitahuan mengenai tunggakan pembayaran. Keberadaan tiga tahap surat peringatan ini menjadi dasar bagi Para Tergugat untuk membuktikan

Hal. 64 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya, namun tetap tidak melaksanakannya, sehingga eksekusi hak tanggungan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-8 berupa Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) Nomor: MNR.RCR/REG.PLG.37932/2021 tertanggal 6 September 2021, yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. RRCR Region II/Sumatera 2 dan ditujukan kepada Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa Penggugat telah dinyatakan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Bukti ini menjadi dasar bagi Para Tergugat untuk menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan tanpa prosedur yang sah atau tanpa pemberitahuan yang memadai. Pernyataan wanprestasi tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat telah secara resmi mengidentifikasi keterlambatan atau ketidakmampuan Penggugat dalam melunasi kreditnya, sehingga tindakan eksekusi hak tanggungan merupakan langkah yang sesuai dengan perjanjian kredit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, relevansi T1.T2-8 terhadap pembuktian dalam perkara ini terletak pada validasi bahwa Penggugat memang mengalami wanprestasi sebelum eksekusi dilakukan, yang dapat digunakan oleh Para Tergugat sebagai dasar hukum pembenaran atas tindakan eksekusi hak tanggungan terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-9 berupa Surat Penilaian Agunan Kredit Nomor: RCO.PLG/PPG.0765/2023 tertanggal 12 Juni 2023, dan T1.T2-10 berupa Surat Penilaian Agunan Kredit Nomor: RCO.PLG/PPG.0944/2024 tertanggal 18 Juli 2024, atas nama Suriati Br. Sembiring, diketahui bahwa Para Tergugat telah melakukan penilaian atas objek jaminan sebelum eksekusi hak tanggungan dilakukan. Bukti ini menunjukkan bahwa penentuan nilai limit pelelangan dilakukan berdasarkan penilaian agunan yang telah dikaji sebelumnya, sehingga Para Tergugat dapat menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa nilai limit pelelangan tidak mencerminkan nilai pasar. Keberadaan penilaian kredit

Hal. 65 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



yang dilakukan pada dua periode yang berbeda juga membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan didasarkan pada penilaian agunan yang dilakukan secara prosedural, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perjanjian kredit yang berlaku. Oleh karena itu, bukti T1.T2-9 dan T1.T2-10 menjadi pendukung dalil Para Tergugat bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan evaluasi objektif atas nilai properti jaminan, bukan sebagai tindakan yang dilakukan secara sepihak;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-11 berupa Surat Eksekusi Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.28322/2023 tertanggal 21 September 2023, serta bukti T1.T2-12 berupa Surat Eksekusi Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.28327/2024 tertanggal 21 September 2024, yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap objek agunan Penggugat telah dilakukan. Bukti ini menunjukkan bahwa proses eksekusi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Keberadaan surat eksekusi ini menegaskan bahwa tindakan eksekusi dilakukan sebagai konsekuensi wanprestasi, sesuai dengan perjanjian kredit dan ketentuan hak tanggungan yang telah disepakati;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-13 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.55052/2023 tertanggal 6 November 2023, dan bukti T1.T2-14 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.55056/2023 tertanggal 6 November 2023, diketahui bahwa Para Tergugat telah memberikan pemberitahuan resmi mengenai rencana pelelangan objek jaminan kredit milik Penggugat. Bukti ini menunjukkan bahwa proses eksekusi hak tanggungan telah dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat. Keberadaan surat pemberitahuan ini menegaskan bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengetahui dan menanggapi rencana pelelangan, sehingga pelelangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dinilai sebagai tindakan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti T1.T2-13 dan T1.T2-14 mendukung dalil

Hal. 66 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelelangan agunan kredit dilakukan sesuai prosedur, bukan sebagai tindakan sepihak yang merugikan Penggugat tanpa dasar hukum;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-15 berupa Pengumuman I (Pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 6 November 2023, serta bukti T1.T2-16 berupa fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar tertanggal 21 November 2023, diketahui bahwa Para Tergugat telah mengumumkan pelaksanaan lelang secara terbuka dan sesuai prosedur. Bukti ini menunjukkan bahwa pengumuman pelelangan dilakukan dalam tahapan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Keberadaan pengumuman pelelangan melalui surat kabar juga memperkuat dalil Para Tergugat bahwa proses eksekusi hak tanggungan dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur, bukan sebagai tindakan yang dilakukan secara sepihak atau melawan hukum. Oleh karena itu, bukti T1.T2-15 dan T1.T2-16 mendukung dalil bahwa pelelangan telah diumumkan dengan wajar dan terbuka, memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui serta berpartisipasi dalam proses tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-17 berupa Surat Eksekusi Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83906/2023 tertanggal 18 Desember 2023, dan bukti T1.T2-18 berupa Surat Eksekusi Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83911/2023 tertanggal 18 Desember 2023, diketahui bahwa eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan telah dilakukan oleh Para Tergugat. Bukti ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Selain itu juga bukti T1.T2-19 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0412091/2024 tertanggal 30 April 2024, serta bukti T1.T2-20 berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0412097/2024 tertanggal 30 April 2024, diketahui bahwa Para Tergugat telah memberikan pemberitahuan resmi mengenai pelelangan objek jaminan sebelum eksekusi dilakukan;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-21 berupa Pengumuman I (Pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 30 April 2024, serta

Hal. 67 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T1.T2-22 berupa Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar tertanggal 15 Mei 2024, diketahui bahwa pelelangan atas objek jaminan telah diumumkan secara terbuka dan sesuai prosedur yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-23 dan T1.T2-24, berupa Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit masing-masing tertanggal 6 Januari 2024, diketahui bahwa Para Tergugat telah memberikan pemberitahuan resmi sebelum pelelangan dilaksanakan;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-25 dan T1.T2-26, berupa Pengumuman I (Pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 6 Januari 2024 serta pengumuman lelang melalui surat kabar tertanggal 21 Januari 2025, diketahui bahwa pelelangan telah diumumkan secara terbuka;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-27 dan T1.T2-28, berupa Salinan Risalah Lelang masing-masing tertanggal 5 Desember 2023 dan 29 Mei 2024, diketahui bahwa risalah lelang telah disusun sebagai dokumen resmi yang mencatat jalannya pelelangan;

Menimbang bahwa dari bukti T1.T2-29, berupa Surat Nomor: S-122/KNL.0404/2025 tertanggal 7 Februari 2025, yang berisi Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang atas nama Debitor Suriati Br. Sembiring dengan obyek lelang berupa sebidang tanah berikut bangunan sesuai SHGB Nomor: 1462, diketahui bahwa pelelangan telah dilaksanakan secara resmi dan terdokumentasi;

Mneimbang bahwa berdasarkan bukti T1.T2-23 sampai dengan bukti T1.T2-29 tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses eksekusi hak tanggungan dan pelelangan objek jaminan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta telah memenuhi prinsip publisitas dan transparansi. Para Tergugat telah memberikan pemberitahuan resmi sebelum pelelangan dilakukan, seperti yang terlihat dari Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit tertanggal 6 Januari 2024 (T1.T2-23 dan T1.T2-24). Selain itu, rencana pelelangan telah dipublikasikan secara terbuka melalui Pengumuman I Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 30 April 2024 (T1.T2-21) dan pengumuman dalam

Hal. 68 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kabar tertanggal 15 Mei 2024 (T1.T2-22), serta pengumuman ulang dalam surat kabar tanggal 21 Januari 2025 (T1.T2-26), yang menegaskan bahwa pelelangan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Keabsahan pelelangan semakin diperkuat dengan adanya Risalah Lelang tertanggal 5 Desember 2023 dan 29 Mei 2024 (T1.T2-27 dan T1.T2-28), yang menjadi dokumen resmi pencatatan jalannya pelelangan. Selain itu, Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tertanggal 7 Februari 2025 (T1.T2-29) menunjukkan bahwa pelelangan telah dilaksanakan secara sah dan terdokumentasi, sehingga menyangkal dalil bahwa eksekusi dilakukan tanpa dasar hukum. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat dinyatakan bahwa proses eksekusi hak tanggungan serta pelelangan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum, prosedur yang berlaku, serta prinsip transparansi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari bukti TIII-1 berupa Surat Permohonan Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2023 tertanggal 18 Desember 2023, yang dikirimkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Collection & Recovery Center West kepada KPKNL Pangkal Pinang, diketahui bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan resmi untuk penetapan tanggal pelelangan dan penyampaian Surat Pengantar SKPT. Bukti ini menunjukkan bahwa proses pelelangan dilakukan dengan mengikuti prosedur administrasi yang berlaku, termasuk pengajuan permohonan kepada instansi terkait sebelum pelaksanaan lelang;

Menimbang bahwa dari bukti TIII-2 dan TIII-3, berupa Surat Pernyataan Assistant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan lampiran Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2023 tertanggal 18 Desember 2023, diketahui bahwa Para Tergugat telah memberikan pernyataan resmi terkait permohonan penetapan tanggal lelang dan penyampaian Surat Pengantar SKPT kepada KPKNL Pangkal Pinang. Bukti ini menunjukkan bahwa proses pelelangan telah dilakukan dengan persetujuan dan administrasi internal yang sah. Keberadaan surat pernyataan dari Assistant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ini

Hal. 69 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memperkuat posisi Para Tergugat bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan pelelangan telah mendapatkan legitimasi dari pihak internal bank, sesuai dengan mekanisme perbankan dan regulasi yang berlaku;

Menimbang bahwa dari bukti TIII-4 berupa fotokopi Surat Penetapan Lelang Nomor: S-342/KNL.0404/2024 tertanggal 29 April 2024, diketahui bahwa KPKNL Pangkal Pinang telah menetapkan jadwal lelang atas objek agunan kredit yang dijaminan oleh Penggugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.. Bukti ini menunjukkan bahwa proses lelang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan telah mendapatkan penetapan resmi dari otoritas terkait;

Menimbang bahwa dari bukti TIII-5 berupa fotokopi Risalah Lelang Nomor 281/0404/2024-01 tertanggal 29 Mei 2024, diketahui bahwa risalah lelang telah disusun sebagai dokumen resmi yang mencatat jalannya pelelangan, mencakup aspek penetapan harga limit, peserta lelang, serta proses penawaran. Keberadaan risalah ini membuktikan bahwa eksekusi hak tanggungan telah dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, bukan sebagai tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum. Oleh karena itu, bukti TIII-4 dan TIII-5 mendukung dalil Para Tergugat bahwa pelaksanaan pelelangan dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang sah dan terdokumentasi secara resmi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1462 atas nama Suriati Br. Sembiring merupakan perbuatan melawan hukum, karena negosiasi pembayaran masih berlangsung dan ia masih memiliki kemampuan untuk melunasi kreditnya, sehingga eksekusi oleh Para Tergugat tidak seharusnya dilakukan, namun dalil ini tidak didukung oleh bukti yang kuat. Sebaliknya, Para Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan telah mampu membuktikan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan sesuai prosedur hukum yang

Hal. 70 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit serta peraturan perundang-undangan terkait;

Menimbang bahwa dalam hal wanprestasi, menurut R. Subekti dalam Hukum Perjanjian, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian. Berdasarkan Perjanjian Kredit Mandiri Pemilikan Rumah Nomor CLN.PLG/PPG.0148/PK.GRM/07/2011, apabila debitur lalai dalam pembayaran angsuran, bank berhak untuk menagih seluruh jumlah terutang secara seketika dan sekaligus serta melaksanakan haknya atas agunan yang dijadikan jaminan kredit. Selain itu, dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kolektabilitas kredit mencakup lima kategori, dengan kolektabilitas 5 (macet) diberikan kepada debitur yang menunggak lebih dari 180 hari. Berdasarkan catatan administrasi dari Tergugat I dan II, diketahui bahwa status kolektabilitas kredit Penggugat adalah kolektabilitas 5 (macet), sehingga tindakan eksekusi yang dilakukan merupakan konsekuensi hukum dari wanprestasi yang telah terjadi;

Menimbang bahwa pelaksanaan lelang tanggal 29 Mei 2024 dilakukan atas permohonan Tergugat II kepada Tergugat III melalui Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.83739/2024 tanggal 18 Desember 2023, yang memenuhi persyaratan dokumen untuk pelelangan. Kepala KPKNL Pangkalpinang kemudian mengeluarkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor: S-342/KNL.1404/2024 tanggal 29 April 2024, yang menyatakan bahwa pelelangan akan dilaksanakan pada 29 Mei 2024 pukul 11.00 WIB. Dalam Pasal 25 PMK No. 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dinyatakan bahwa Kepala KPKNL tidak dapat menolak permohonan lelang jika dokumen telah memenuhi persyaratan legalitas formal subjek dan objek lelang, sehingga pelelangan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa proses pelelangan juga telah memenuhi asas publisitas, sebagaimana diatur dalam Vendu Reglement, di mana rencana pelelangan diumumkan melalui selebaran tanggal 30 April 2024 serta surat kabar Bangka Pos tanggal 15 Mei 2024, sesuai ketentuan dalam Pasal 31

Hal. 71 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK No. 122/2023, yang menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan. Selain itu, Penggugat telah diberikan pemberitahuan resmi mengenai pelelangan melalui Surat Nomor: MNR.RCR/CTR.WEST.0412091/2024 tanggal 30 April 2024, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan sebelum pelelangan dilakukan. Fakta bahwa objek jaminan telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama semakin menegaskan legalitas eksekusi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa eksekusi hak tanggungan merupakan tindakan sah berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa apabila debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa perlu persetujuan debitur. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan, yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 105/2012 jo. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 422/2012, pemegang hak tanggungan berhak menjual objek jaminan tanpa memerlukan persetujuan debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pelunasan utangnya;

Menimbang bahwa lebih lanjut, dalam pelelangan tanggal 29 Mei 2024, tidak ada pihak yang mengajukan penawaran atau membeli objek jaminan, sehingga tidak terjadi peralihan hak atas objek perkara. Dengan demikian, tidak ada tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi, sehingga pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, dalil bahwa eksekusi hak tanggungan merupakan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Hal. 72 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan lelang termasuk menentukan nilai limit objek jaminan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bukan dikategorikan sebagai tindakan untuk merugikan Penggugat melainkan melaksanakan haknya sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Eksekusi yang dilakukan telah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit serta peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III atas permohonan dari Tergugat II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil pokok sangkalannya yang menyatakan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas subjek sengketa telah dilakukan sesuai prosedur hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dan karenanya dalil pokok gugatan Penggugat yang meminta agar menghukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam petitum kedua adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam petitum kedua gugatannya merupakan petitum pokok gugatan telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat selebihnya yang merupakan petitum tambahan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan seluruh tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya

Hal. 73 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan ditolak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami Dewi Sulistiarini, S.H sebagai Hakim Ketua, Marolop W.P. Bakara, S.H., M.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Marolop W.P. Bakara, S.H., M.H. dan Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Sumanjaya, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop W.P. Bakara, S.H., M.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Hal. 74 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Pemberkasan/ATK	: Rp	200.000,00
4. Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
5. Panggilan & PNBP	: Rp	241.000,00
6. Pemeriksaan Setempat & PNBP	: Rp	- +

Jumlah-----

: Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 75 dari 73 hal Putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Pgp